

감사결과 처분요구서

- ○○○지사 과원매매 관련 특정감사 -

2024. 2.



감 사 실
[경 영 감 사 부]

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○지역본부 ○○○지사(이하 “○○○지사”라고 한다)에서는 과원규모화사업(과원매매)으로 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 과원을 254백만 원에 E로부터 매입하는 계약을 2018. 10. 11. 체결하였고, 같은 해 10. 17.에는 과수전업농육성대상자 D에게 250백만 원(4백만 원은 자부담)을 지원하며 상기 과원을 매도하는 계약을 체결한바,

같은 해 10. 11. 상기 과원을 E로부터 매입할 당시의 등기사항전부증명서에는 F¹⁾, ○농업협동조합, 농업협동조합중앙회, □농업협동조합의 가압류와 ○○지방법원의 임의경매 개시결정, ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 같은 ‘소유권 이외의 권리’가 설정되어 있었다.

그리고 상기 과원의 소유권을 같은 해 11. 13. D에게 이전할 당시에는 2015. 8. 18. ○농업협동조합이 설정한 1순위 근저당권이 있는 상태에서 ○○○지사는 D를 채무자로 하는 채권최고액 393,092천 원의 2순위 근저당권을 설정한바,

○농업협동조합은 E가 연체대금을 상환하지 않자 1순위 근저당권자로서 상기 D 지원과원이 포함된 E 소유 부동산에 대하여 2020. 3. 5. ○○지방법원에 임의경매(0000타경0000)을 신청하여 경매절차가 개시되었다.

이에 ○○○지사에서는 2020. 8. 19. 본 사고에 대한 감사를 요청(○○농지-3774호)하였으나, 감사실에서는 변상책임의 성립 요건인 재산상 손해의 확정 이후 감사 예정임을 2020. 10. 6. 회신(감사경영-155호)하였고,

1) E에게 유류(油類)를 판매하여 금전채권을 갖고 있는 개인

○○○지사에서는 2023. 5. 31. ○○지방법원으로부터 채권계산서상의 청구액 310,126,250원²⁾ 중 87,277,441원만 배당받아 222,848,809원은 회수하지 못하면서 손해액이 확정되었기에 본 감사를 실시하였다.

2. 감사대상

이번 감사에서는 과원매매 담당자가 「과원규모화사업 업무지침」을 위반하여 소유권 이외의 권리가 설정된 과원을 매입하며 과수전업농육성대상자에게 250백만 원을 지원한 경위 등 업무처리 전반의 적정성, 매도인·매수인과 관련자 간 이해관계·부정청탁·금품수수 유무 등 확인, 사고 당시 농지은행부장 및 지사장의 관리·감독의 적정성 등에 중점을 두고 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

감사요청사항의 사실관계 확인을 위하여 감사반장(경영감사부장) 포함 3명의 감사인을 투입하여 2024. 1. 15.부터 같은 해 1. 19.까지 5일간 ○○○지사 감사장에서 관련자 문답 및 같이 근무한 직원 면담, 관련 서류 확인 등의 방식으로 실지감사³⁾를 실시하였다.

4. 감사결과와 처리

감사결과에 대한 감사실 자체 검토회의를 통하여 업무처리 경위, 지적사항 등과 관련된 의견을 교환하였고, 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 감사처분심의위원회의 심의 후 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 310,126,250원 = 원금 250백만 원+이자 55,433,430원+법적 조치 비용 4,692,820원

3) 농림축산식품부 감사담당관실(감사3계)과 합동으로 실지감사 실시

Ⅱ. 감사요청사항

1. 감사요청사항 개요

- 건 명: 2018년 과원매매사업 불건전채권 감사요청
- 요 청 일: 2020. 8. 19.
- 요청부서: ○지역본부 ○○○지사

2. 감사요청 내용

출처: ○○지사 감사요청서(○○농지-3774호(2020.08.19))

3. 감사요청사항 처리경위

- 2018.10.11. E와 과원 매매계약(공사 매입) 체결, E에게 계약금 지급
- 2018.10.17. D와 과원 매매계약(공사 매도) 체결, E에게 잔금 지급
- 2018.11.13. 지원과원 소유권 이전등기 처리(E→공사→D) 및 근저당권·지상권 설정등기 처리
- 2019.02.20. 매도인 E로부터 농협 등에 대한 채무상환 ‘각서’ 청구
- 2020.03.13. ○○지방법원의 임의경매 개시결정 최고서 접수(0000타경0000)
 - 경매 신청: ○농업협동조합 / 청구금액: 191,124,262원
- 2020.08.19. 감사요청(지사→○지역본부→감사실)
- 2020.10.06. 감사요청에 대한 중간 회신(감사실→○지역본부→지사)
 - 재산상 손해 확정 이후 감사 예정임을 통보
- 2020.12.30. 3급 A 자택() 가압류(0000카단00)
- 2021.08.02. ○경찰서에 E 고소장(사기) 제출(○○농지-3987호)
- 2022.12.16. 검찰은 E를 사기 혐의로 불구속 기소(0000고단00)
- 2023.05.09. 임의경매 관련 채권계산서 제출(청구액 310,126,250원)
- 2023.05.31. 임의경매 배당금 87,277,441원 수령(손해액 222,848,809원 확정)
- 2023.07.04. 손해 확정에 따른 현지조사 실시(감사실)
- 2023.12.22. 농림축산식품부(농촌정책과)로 회계사고 발생 보고
- 2024.01.15. 감사실 및 농림축산식품부는 본 건 실지감사 실시

Ⅲ. 농림축산식품부의 변상명령('24. 2. 13) 요약

1. 주문

손해발생액 222,848,809원에 대하여 위 변상 대상자 A은 133,709,285원, B은 66,854,643원, C는 22,284,881원을 2024. 5. 13.까지 한국농어촌공사(이하 “농어촌공사”라고 한다)에 변상할 것을 명령한다.

2. 이유

농어촌공사 ○지역본부 ○○○지사(이하 “○○○지사”라고 한다)는 과원규모화사업(과원매매) 시행 시 근저당권, 가압류 등이 설정된 E 소유의 과원을 254백만 원에 매입하여 과수전업농육성대상자 D에게 250백만 원(자부담 4백만 원)을 지원하며 해당 과원을 매도하였다.

이후 해당 과원의 1순위 근저당권자였던 ○농업협동조합이 2020. 3월 지원과원을 포함한 E의 부동산에 대하여 임의경매(사건번호: 0000타경0000)을 신청하여 경매가 진행된 결과 2023.5.31. ○○○지사는 채권액 310,126,250원 중 87,277,441원을 배당받아 222,848,809원의 손해가 발생하였다.

3. 결론

A, B, C는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 회계관계직원으로서 과원매매 지원업무 처리상의 고의 또는 중과실로 인하여 한국농어촌공사의 과원규모화 사업자금에 222,848,809원의 손해를 끼친 책임이 있으므로 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조에 따라 주문과 같이 변상을 명령한다.

IV. 감사결과 및 처분계획

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 1건의 지적사항과 2건의 처분요구사항이 확인되었다.

계	감봉	통보(인사자료)
2건 [3명]	1건 [1명]	1건 [2명]

감사결과 지적사항의 주요 내용은 아래와 같다.

- 2018년 ○지역본부 ○○○지사의 과원매매 담당자 3급 A은 ① 지사장 방침 없이 단독으로 현지조사 실시, ② 현지조사 시 과원 소재지 관할 이장이 아닌 연접 마을 이장의 의견수렴, ③ 소유권 이외의 권리가 있는 과원 매입, ④ 지원과원에 2순위로 근저당권 설정, ⑤ 과원매매 지원대상자에 대한 지사심의회 개최 누락, ⑥ D 농가 및 지원과원의 전대·위탁 경영 여부 등에 관한 사후관리 조사를 불이행하며 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였고, 과수전업농육성대상자 선정 심의과정에서 「위임전결규정」 및 「문서규정」을 위반하였으며, 「회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률」 및 「취업규칙」에 따른 성실의무를 준수하지 않았음
- 농지은행부장 B 및 지사장 C는 3급 A의 과수전업농육성대상자 선정 심의 관련 「위임전결규정」 및 「문서규정」 위반, 지속적·반복적 「과원규모화사업 업무지침」 위반(상기 ①~⑥)을 통제하지 않았고, 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 과원의 현지조사서, 매입계약 방침을 검토 없이 결재하는 등 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 및 「취업규칙」에 따른 성실의무를 위반함

2. 감사결과 처분계획

연번	지 적 사 항	처 분 요 구		감사부서 (조치부서)
		종류	관 련 자	
1	과원규모화사업(과원매매) 지원 부적정	감봉	2급 B	○○○지사 (총무인사처)
		통보 (인사자료)	3급 A 2급 C	

3. 감사결과 처분요구 : 붙임 참조

한국농어촌공사 감사

[감봉] 요구

제 목 과원규모화사업(과원매매) 지원 부적정

해 당 부 서 ○지역본부 ○○○지사

조 치 부 서 총무인사처

징계대상자 ○지역본부 현장경영지원센터 2급 B
(주민등록번호:)

징 계 종 류 감봉

징 계 사 유

1. 업무개요

○지역본부 ○○○지사(이하 “○○○지사”라고 한다)에서는 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡ 과원에 대하여 2018. 10. 11. 과원규모화사업 과원매입계약(매매금액 254백만 원)을 체결하며 매도인 E(이하 “E”라고 한다)에게 계약금 25,400천 원을 지급한바,

과원매도 신청 당시('18. 10. 8)부터 상기 과원의 등기사항전부증명서에는 가압류 4건, ○○지방법원의 임의경매 개시결정, ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 같이 E 채무에 대한 ‘소유권 이외의 권리’가 설정되어 있었음에도 ○○○지사에서는 같은 해 10. 17. E에게 잔금 228,600천 원을 지급하였고,

상기 과원의 매수인 D(이하 “D”라고 한다)에게는 250백만 원을 지원하며 과원매도계약을 체결하였으며, 같은 해 11. 13.에는 E로부터 공사로 상기 과원의 소유권을 이전하고 같은 날 다시 D에게 소유권을 이전하며 2순위 근저당권 및 지상권을 설정하였다.

이후 지원과원의 1순위 근저당권자였던 ○농업협동조합이 지원과원을 포함한 E의 부동산에 대하여 2020. 3월 ○○지방법원에 임의경매(0000타경0000)을 신청하여 경매절차가 진행된 결과 2023. 5. 31. ○○○지사는 채권액 310,126,250 원⁴⁾ 중 87,277,441원을 배당받아 222,848,809원의 손해가 발생하였다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 전업농육성대상자 선정 심의 시 「위임전결규정」 등 위반

2018. 10월 기준 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표 1 ‘지사 위임전결사항’에 따르면 영농규모적정화사업의 “전업농 심사”는 지사장 전결사항이므로 지사장 결재를 받아야 하고,⁵⁾

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제 4 장 과원매도’의 ‘1. 지원대상자’ 부분에 따라 과수전업농육성대상자로 선정된 자, 2030세대 등에게는 과원매도를 지원할 수 있으며,

같은 업무지침 ‘제2장 과수전업농육성대상자 선정’의 ‘4. 전업농육성대상자 심의·선정’ 부분에 따라 지사에서는 평가점수가 60점 이상인 과수전업농육성대상자를 대상으로 ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회의 심의’를 실시하여 과수전

4) 310,126,250원 = 원금 250백만 원+이자 55,433,430원+법적 조치 비용 4,692,820원

5) 사업 명칭이 현행화되지 않았으므로 ‘영농규모적정화사업의 전업농 심사’는 ‘과수전업농육성대상자 심의·선정’으로 보는 것이 타당함(2024. 1. 24. 기획조정실 답변)

업농육성대상자를 선정하여야 한다.

그리고 2018. 10월 기준 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)에 따라 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차는 전자문서시스템에서 전자적으로 처리되어야 한다.

따라서 지사에서 과원규모화사업 지원을 위하여 과수전업농육성대상자를 선정할 경우에는 신청자를 평가하여 평가점수가 60점 이상인 자는 전자문서로 ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회’ 심의에 관한 사항을 기안(심의자료 첨부)하여 지사장 결재를 받은 후 심의회를 개최하여 과수전업농육성대상자를 선정하여야 하고,

과수전업농육성대상자 선정 심의 문서상에서 특정 대상자가 누락된 경우에는 해당 대상자를 명시한 전자문서를 다시 기안하여 지사장 결재를 받은 후 심의회를 개최하여야 한다.

그런데 ○○○지사에서는 2018. 10. 4. 전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의를 실시하면서 [그림 1]와 같이 ‘과수전업농 선정 심의회 개최(10차)’ 문서(○○농지-3987호)에는 심의대상을 ‘G’으로 명시하고,

2건의 심의자료는 모두 ‘별첨’으로 기재하고 전자문서에 심의자료를 첨부하지 않은 채 농지은행부장(B) 및 지사장(C)의 결재를 받은바,

[그림 1] ○○농지-3987호 문서 내용

붙임 : 1. 과수전업농 선정 추진위원회 심의자료 1부(별첨)
2. 과수전업농 선정 신청서 및 사업계획서 1부(별첨). 끝.

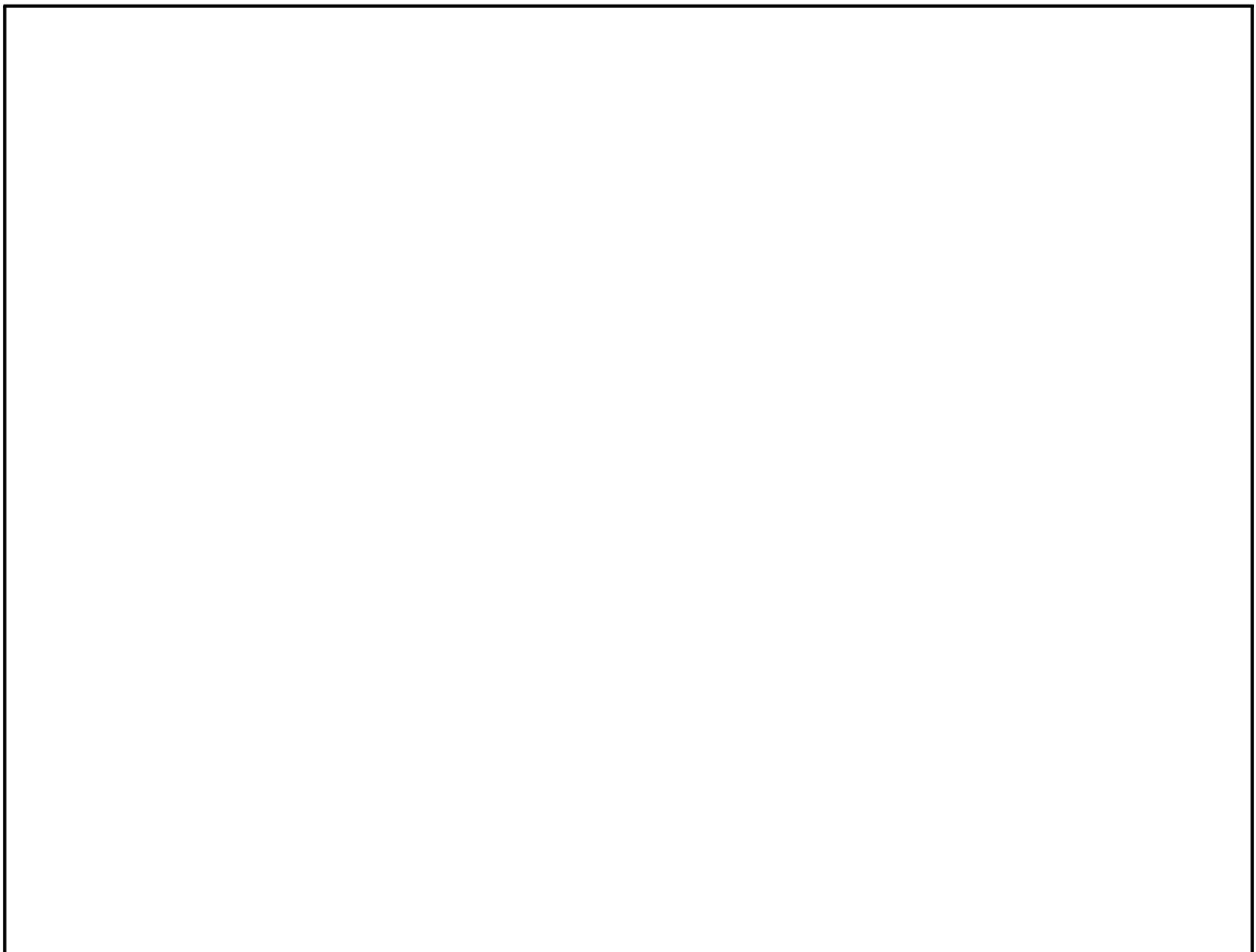
주: ‘G’인 것으로 확인됨

D도 같이 심의하려면 전자문서를 새로 기안하여 ‘D’를 명시하면서 관련 심

의자료를 첨부한 후 다시 농지은행부장(B) 및 지사장(C)의 결재를 받았어야 함에도

○○○지사의 과원규모화사업 담당자 3급 A은 ○○농지-3987호 문서에 첨부하지 않았던 ‘과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표’ 및 ‘과수전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의의결서’에 [그림 2]와 같이 ‘D’를 수기로 추가하여 평가·심의한 후 같은 날 D를 ‘과수전업농육성대상자’로 선정하였다.

[그림 2] ○○농지-3987호 별첨 문서(발췌)



출처: 제10차 과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표(상), 제10차 과수전업농 선정 추진위원회의 의결서(하)

그 결과 D의 과수전업농육성대상자 선정 심의에 대한 지사장 결재 누락, 문서의 전자적 처리 불이행으로 업무처리의 신뢰성, 투명성, 공정성이 훼손되었다.

한편, 3급 A은 2024. 1. 17. 본 특정감사 문답 과정에서 2018. 10. 4. ○○농

지-3987호 문서에 ‘D’가 누락되었음에도 다시 전자문서를 기안하지 않은 사실, [그림 2]와 같이 ‘D’를 본인이 수기로 기재한 사실을 모두 인정하였고,

심의회 개최 이전에 [그림 2]와 같이 ‘D’를 수기로 기재하고 이 사실을 농지은행부장 및 지사장에게 구두로 설명하였기에 이에 대하여 전자문서로 지사장 결재를 받지 않았으며, 4명의 심의위원(C, H, B, J)⁶⁾이 서면으로 심의하였을 당시에는 이미 ‘D’가 기재된 상태였다고 답변하였다.

나. 지사장 방침 없이 1인이 현지조사 시행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제3장 과원매입’의 ‘5. 현지조사’ 및 ‘제4장 과원매도’의 ‘4. 현지조사’ 부분에 따르면 현지조사는 2인이 실시하고 현지조사서에는 동시에 서명하되, 인력운영상 불가피한 경우에는 지사장 방침에 따라 1인이 시행할 수 있고,

같은 업무지침 ‘제3장 과원매입’ 중 ‘5. 현지조사’ 부분에 따라 과원매도 신청 건은 매도과원, 과원가격, 과원매도자 요건 조사 및 농지원부 등의 공부(公簿) 열람(필요시), 당해 과원 소재지 관할 이장의 의견수렴 및 확인 등을 내용으로 하는 현지조사서를 작성하여야 한다.

따라서 인력운영상 직원 2인이 현지조사를 시행하기 어려운 지사는 지사장 결재 내부방침을 받은 후 직원 1인이 현지조사를 시행하도록 조치하여야 하고,

같은 업무지침 별지 제2호 서식의 ‘매도신청과원 현지조사서’에는 매도과원의 현황, 과원 소재지 관할 이장의 의견 등을 기재하여야 한다.

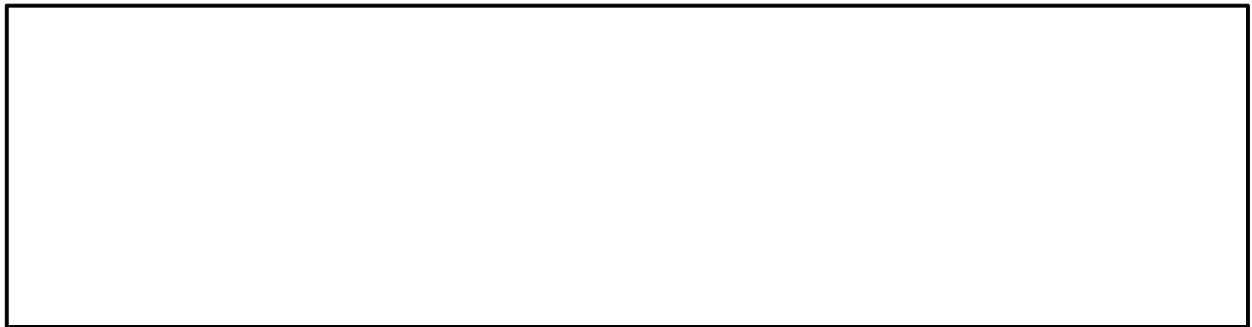
그런데 ○○○지사에서는 2018년 D(‘18. 10. 17. 지원) 건을 포함한 21건([표 2] 참조)의 매도신청 과원 및 매입신청 과원 현지조사 전 직원 1인의 현지조사

6) 당시 H은 쌀전업농 ○군연합회장, J은 농지은행파트장

시행에 대한 지사장 결재 내부방침을 받지 않았고,

E 매도신청 과원 현지조사 시에는 지원과원의 소재지인 ‘전라북도 ○군 ○면 ○리’ 이장이 아닌 [그림 3]의 ‘경상남도 ○군 면 리(마을’ 이장의 의견 수렴 및 확인을 받았다.

[그림 3] E 매도신청과원 현지조사서의 이장 확인



그 결과 2인이 아닌 1인이 현지조사를 시행하며 ‘지원 제외’ 해당 여부에 대한 검토·확인을 소홀히 하였고, 지원이 불가능한 과원을 매입하게 되었다.

다. 소유권 이외 권리가 있는 과원 매입

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제3장 과원매입’ 중 ‘3. 매입제외과원’ 부분에 따르면 소유권 이외의 권리나 처분의 제한이 있는 과원⁷⁾은 매입하지 않아야 한다.

따라서 과원규모화사업으로 과원을 매입하는 지사에서는 매도신청 과원의 등기사항전부증명서를 확인하여 가압류, 근저당권, 임의경매 개시결정 등의 소유권 이외의 권리가 있는 과원은 매입하지 않아야 한다.

그런데 ○○○지사에서 과원규모화사업(과원매매)을 통하여 2018. 10. 11. 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 과원을 E로부터 매입할 당시

7) 다만, 국가기간시설로 인한 지상권·지역권이 설정되어 있으나 매입예정자가 인정(인정서 징구)하고 공사의 채권 확보에 지장 없는 경우에는 매입 가능(필요시 추가담보설정)

에는 [표 1]과 같이 F⁸⁾, ○농업협동조합, 농업협동조합중앙회, □농업협동조합의 가압류와 ○○지방법원의 임의경매 개시결정, ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 같은 ‘소유권 이외의 권리’가 있었음에도 매입계약을 체결하며 계약금 25,400천 원을 E에게 지급하였고, 같은 해 10. 17.에는 잔금 228,600천 원을 지급하였다.

[표 1] E 매도과원의 가압류, 근저당권 등 설정 현황

(단위: 원)

순번	권리 구분	채권자	설정일	설정 금액	비 고
1	가압류	F	2015. 10. 8	20,000,000	2023. 4. 6. 말소
2	가압류	○농업협동조합	2016. 4. 8	12,288,594	2020. 3. 16. 말소
3	가압류	농업협동조합중앙회	2016. 4. 12	36,927,664	2020. 3. 18. 말소
4	가압류	□농업협동조합	2016. 5. 18	3,472,568	2018. 11. 12. 말소
5	임의경매 개시결정	○농업협동조합	2018. 3. 14	-	2018. 10. 23. 말소
6	근저당권	○농업협동조합	2015. 8. 18	182,000,000	2023. 4. 6. 말소

주: 2018. 10. 11. 기준 설정 현황

출처: E 매도과원 등기사항전부증명서(재구성)

그 결과 공사는 매도인의 채무로 소유권을 잃을 수 있는 과원을 매입하여 불안정한 지위에 놓이게 되었고, 업무처리의 적정성, 공정성이 훼손되었다.

라. 과원매매 지원 시 2순위 근저당권 설정

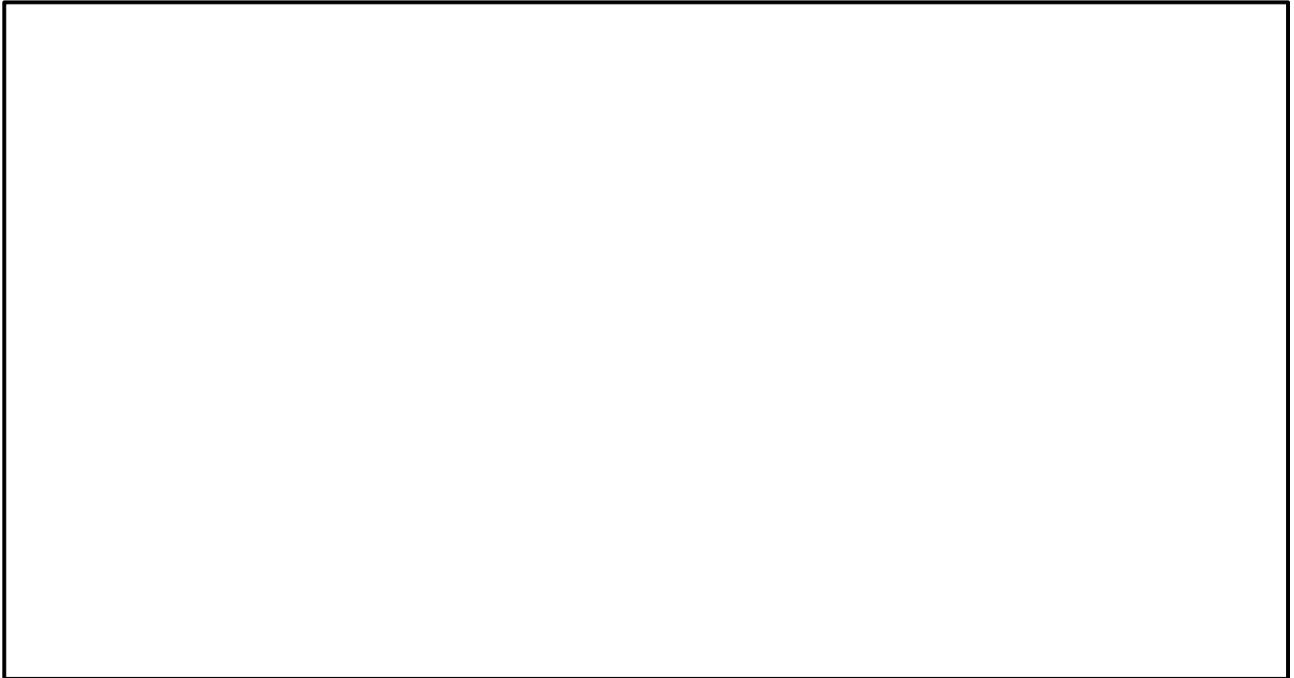
2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제4장 과원매도’의 ‘10. 소유권 이전등기’ 중 ‘다. 근저당권 설정 등기’ 부분에서 “근저당권 설정은 제1순위로 설정함을 원칙으로 한다.”라고 명시하고 있다.

그런데 ○○○지사에서 과원규모화사업(과원매매)을 통하여 2018. 10. 11. 매입한 과원의 소유권을 같은 해 11. 13. D에게 이전할 당시에는 [그림 4]와 같이 2015. 8. 18. ○농업협동조합이 E의 채무에 대하여 설정한 채권최고액 182백만

8) E에게 유류(油類)를 판매하여 금전채권을 갖고 있는 개인

원의 1순위 근저당권이 있었음도 ○○○지사에서는 D를 채무자로 하는 채권최고액 393,092천 원의 2순위 근저당권을 설정하였다.

[그림 4] D 지원과원의 1, 2순위 근저당권 설정 현황



출처: 지원과원 등기사항전부증명서(2022. 4. 26. 발급)

그리고 2018. 11. 13. 소유권 이전 및 근저당권·지상권 설정 당시에는 ○농업협동조합의 1순위 근저당권 외에도 F, ○농업협동조합, 농업협동조합중앙회의 가압류 3건이 여전히 유효한 상태였고,

2023. 4. 6. ○○지방법원의 임의경매(0000타경0000) 결과 지원과원을 매각할 당시에는 ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 F의 가압류가 유효하여 2023. 5. 31. 배당 시 ○농업협동조합의 배당비율(배당액/채권금액×100)은 100%(182,000,000원), F의 배당비율은 78.31%(15,661,840원)이었던 반면, 공사의 배당비율은 28.57%(87,277,441원)에 불과하였다.⁹⁾

그 결과 2순위 근저당권였던 공사는 1순위 근저당권자보다 적은 배당금을

9) ○농업협동조합(근저당권), F(가압류), 공사(근저당권) 순으로 3개 권리가 설정된 경우 ① 3개 권리의 안분배당, ② 1순위 근저당권의 2순위 근저당권 안분배당액에 대한 흡수배당, ③ 1순위 근저당권의 흡수배당 후 남은 금액은 가압류와 2순위 근저당권에 대한 안분배당의 순으로 배당금이 결정됨

수령하게 되었고, 이로 인하여 공사의 재산상 손해는 확대되었다.

마. 과원매매 지원 시 지사심의 불이행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제4장 과원매도’의 ‘5. 지원대상자 선정 및 지원우선순위’ 부분에 따르면 지사장은 접수된 과원매입 신청서, 현지조사 결과를 검토하여 지원에 적합한 신청자를 대상으로 ‘지사심의회’¹⁰⁾를 거쳐 우선순위에 따라 지원대상자를 선정하여야 한다.

따라서 지사에서는 위원장(지사장) 포함 4인 이상 5인 이내의 위원으로 지사심의회를 구성하여 같은 업무지침 별지 제5-1호 서식으로 ‘지원대상’(농지 소재지 거주 여부, 소유자와의 관계, 중복지원 여부, 지원 적정 여부 등), ‘경영진단’(노동력, 부채상환 능력, 원리금 연체 등)의 사항을 심의하기 위한 ‘과원매매 지원대상자 선정’ 지사심의회를 개최하여 과원을 매입하고자 하는 과수전업농육성대상자 등의 지원적격 여부를 객관적으로 검증하여야 한다.

그런데 ○○○지사에서는 2018년 D 건을 포함한 [표 2] 21건의 과원매매 지원 시 지원적격 여부의 객관적 검증을 위한 ‘과원매매 지원대상자 선정’ 지사심의회를 개최하지 않은 채 21명에게 약 24.7억 원의 과원매매 자금을 지원하였다.

[표 2] 2018년 ○○○지사 과원매매 지원 현황

(단위: m², 원)

사업-업무	계약번호	지원자	지원 면적	지원 금액
계	21건	21명	106,972	2,470,770,000
과원규모화-매도	2018.03.21-1		3,494	60,000,000
"	2018.03.21-2		8,502	170,000,000
"	2018.03.21-3		1,996	126,490,000
"	2018.03.21-4		6,427	145,800,000

10) 지사심의회 구성 및 운영은 맞춤형 농지지원사업 준용, ○○○지사에서는 ○○○농지-263호(2018.01.17.)로 지사심의회를 구성함

사업-업무	계약번호	지원자	지원 면적	지원 금액
"	2018.03.30-1		1,950	35,390,000
"	2018.04.05-1		6,940	120,000,000
"	2018.04.11-1		2,978	43,200,000
"	2018.04.19-1		5,955	58,000,000
"	2018.04.13-1		6,776	55,000,000
"	2018.04.24-1		8,440	175,000,000
"	2018.05.23-1		2,899	87,690,000
"	2018.05.23-2		1,653	25,000,000
"	2018.06.19-1		1,195	25,200,000
"	2018.06.29-1		6,179	140,180,000
"	2018.06.29-2		3,652	66,280,000
"	2018.07.16-1		2,963	72,000,000
"	2018.07.30-2		3,292	450,000,000
"	2018.09.20-1		5,533	140,000,000
"	2018.10.17-1	G	2,367	46,540,000
"	2018.10.17-2	D	14,166	254,000,000
"	2018.11.20-1		9,615	175,000,000

출처: 농지은행통합관리시스템 자료(재구성)

그 결과 과원매매 지원의 적격성에 대한 객관적 검증이 이루어지지 못하여 업무처리의 투명성, 공정성, 적정성이 훼손되었고, D는 가압류, 1순위 근저당권 등 ‘소유권 이외의 권리’가 설정된 과원을 매입하게 되었다.

바. 사후관리 조사 등 불이행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제7장 사후관리’ 중 ‘1. 지원농가 및 지원과원 관리’ 부분에 따르면 지사에서는 매년 8. 31.까지 전년도에 지원한 농가 및 과원의 전매·증여·임대·전대 및 위탁경영 또는 무단전용 등 지원과원 약정사항 이행 여부, 허위·담합 및 지원조건 위반 등에 의한 부당지원 여부 등의 사후관리 조사를 실시하고 내부결재 후 농지은행통합관리시스템에 조사결과를 등록하여야 한다.

그런데 2019년 ○○○지사의 과원규모화사업 사후관리를 담당하였던 3급 A
은 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 일원을 자주 방문하면서 D는 보이지 않고 E
가 지원과원을 경작한다는 사실을 인지하였음에도 같은 해 8. 31.까지 ① 임대·
전대 및 위탁경영 여부나 허위·담합 등에 의한 부당지원 여부에 관한 사후관리
조사, ② 조사결과의 내부결재, ③ 조사결과의 농지은행통합관리시스템 등록을
이행하지 않았다.

그 결과 매도인이 지원자 대신 상환원리금을 납부하며 계속 지원과원을 경
작하는 부당지원·전대 등의 문제가 발생할 수 있고, 과원규모화 사업자금이 개
인의 사익 추구에 악용될 우려가 있다.

한편, 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡ 과원은 2018. 11.
30.부터 2047. 1. 15.까지¹¹⁾ E가 D로부터 임차한 것으로 2020. 5. 27. 발급 E의
농지원부¹²⁾에 기재되어 있고,

E는 상기 과원에 대하여 2019년 ‘조건불리지역 직접지불금’을 신청¹³⁾하였으
며, 지원과원 2필지(○리 104-1, 104-3)가 포함된 9필지 1,937주의 사과나무에
대하여 2019. 12. 13. 본인을 피보험자로 하는 ‘농작물재해보험’ 계약¹⁴⁾을 체결하
였다.

그리고 D는 2023. 7. 6. 감사인과의 통화 시 본인은 E의 부탁으로 명의를
빌려줬을 뿐이고, 과원매매를 지원받을 당시 *군에서 택배일을 배우고 있었다고
진술하였다.

11) D 상환약정서의 최종 상환약정일(28회차)과 일치함

12) 관련 문서: ○○농지관리-2593호(2022.06.03.) 첨부서류

13) 관련 문서: ○○농지-2613호(2021.05.20.) 첨부서류

14) ○○지방법원 2020가단29578호(원고 , 피고 ○농협) 관련 2020. 12. 18. 피고가 제출한 답변서의 입증서류에
첨부되어 있음. 청약번호는 , 보험사는 농협손해보험주식회사

사. 성실의무 불이행

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라고 한다) 제2조(정의) 제3호에서는 관계 법령, 정관, 사규 등에 규정된 사람 또는 이에 따라 임명된 사람, 대리자, 분임자, 보조자 등을 ‘회계관계직원’으로 정의하고 있고,

같은 법 제3조(회계관계직원의 의무)에 따라 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정한 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하며,

「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

그리고 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제6조(회계담당) 및 제7조(회계관계직원의 범위 및 재정보증)에 따라 각 회계단위 부서장(수입담당, 지출원인행위담당) 및 재무업무담당 부장(지출담당)과 그 분임 또는 대리자는 회계관계직원으로서 독립된 권한과 책임을 갖고,

「위임전결규정」 제4조(권한과 책임)에 따라 각 직위는 사장으로부터 위임받은 업무의 처리에 필요한 권한을 가지는 동시에 그 권한을 행사 또는 불행사하여 발생하는 결과에 대하여 책임을 져야 한다.

따라서 지사에서 과원규모화사업의 과원매매를 통하여 매도인으로부터 과원을 매입하여 과수전업농육성대상자 등의 지원대상자에게 해당 과원을 매도하면서 매매자금을 지원하는 업무담당자와 매매자금의 ‘지출원인행위담당’인 지사장 및 ‘지출담당’인 농지은행부장은 모두 회계직원책임법에 따른 회계관계직원에게 해당한다.

그리고 과원매매 업무담당자, 농지은행부장, 지사장은 법령, 예산, 공사의 정

관·규정·지침·직무명령 등에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 농지은행부장 및 지사장은 업무처리 권한을 잘못 행사하거나 행사하지 않아 발생한 결과에 대하여 책임을 져야 한다.

1) 과원매매 업무담당자 A

회계관계직원이었던 3급 A은 2018. 10월 D에 대한 과원규모화사업(과원매매) 지원을 추진하면서 2018. 10. 4. ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회의 심의’시 지사장 결재를 받지 않고 ‘D’를 과수전업농육성대상자로 선정하여 「위임전결 규정」 제7조(전결 사항)를 위반하였고,

모든 문서는 전자문서시스템에서 전자적으로 처리하는 것이 원칙임에도 D에 대한 과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표 및 과수전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의의결서를 전자문서에 첨부하지 않은 채 해당 심의자료에 ‘D’를 수기로 추가·기재하여 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였다.

그리고 「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 계약금 25,400천 원에 대한 지급전표(전표번호:)를 같은 해 10. 11. 생성하였고,

① 지사장 방침 없이 단독으로 현지조사 실시, ② 현지조사 시 과원 소재지 관할 이장이 아닌 연접 마을 이장의 의견수렴, ③ 소유권 이외의 권리가 있는 과원 매입, ④ 지원과원에 2순위로 근저당권 설정, ⑤ 과원매매 지원대상자에 대한 지사심의회 개최 누락, ⑥ D 농가 및 지원과원의 전대·위탁경영 여부 등에 관한 사후관리 조사를 불이행하며 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적

으로 준수하지 않는 등 과원매매 업무를 성실히 수행하지 않았다.

한편, 관련자 문답서에 따르면 과원매도 및 매입 신청서류·현지조사서의 간이결재란 서명 당시 3급 A은 매도과원의 현지조사 후 신청서 및 첨부서류¹⁵⁾(등기사항전부증명서 등), 현지조사서 등의 서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았다.

2) 농지은행부장 B

회계관계직원이었던 농지은행부장 B은 2018. 10. 4. 과원매매 업무담당자 3급 A이 지사장 결재를 받지 않은 채 ‘D’에 대한 과수전업농육성대상자 선정 심의를 처리하면서 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였음에도 이의 통제 및 관리·감독 의무를 이행하지 않았고,

전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 과원매매 지원 건의 등기사항전부증명서와 같은 과원매도 신청서류를 검토하지 않은 채 같은 해 10. 8. 작성된 E 매도 및 D 매입과 관련한 각 신청서 및 현지조사서를 결재하였으며,

3급 A이 「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡ 매입을 추진하며 2018. 10. 11. 기안한 과원매입계약 방침(○○농지-4068호)도 검토 없이 결재한 후 같은 해 10. 17. 잔금 228,600천 원의 지급전표(전표번호:) 및 이의 자금집행¹⁶⁾을 결재하여 E에게 해당 잔금을 지급하였다.

그리고 E 채무에 대하여 근저당권 등 ‘소유권 이외의 권리’가 설정된 상태

15) 과원매도 신청서에 따르면 신청 시 첨부하여야 할 서류는 신분증, 등기사항전부증명서, 토지대장등본, 농지원부

16) 종합자금관리시스템(Cyber Branch) 즉, 농협은행의 하나로브랜치를 이용하여 결재

로 매입한 상기 과원을 D에게 매도하는 과원매도계약 방침(○○농지-4099호) 역시 같은 해 10. 17. 검토 없이 결재하였고,

통상 매매대금 지급과 소유권 이전등기는 동시에 처리하는 것이 부동산 거래 관행이므로 잔금 지급일인 같은 해 10. 17. 상기 과원의 소유권 이전등기가 등기소에 접수되는 것이 타당함에도 3급 A이 10. 17.부터 약 27일이 경과한 11. 13.에 공사로 소유권을 이전한 경위를 확인하지 않은 채 같은 해 11. 30. 상기 과원의 소유권 이전비용(취득세, 농어촌특별세, 지방교육세, 증지대, 법무사 보수료 등)과 근저당권·지상권 설정비용(등록면허세, 지방교육세, 증지대 등) 6,729,990원의 지급 방침(○○농지-5021호), 지급전표(전표번호: 5000175411) 및 이의 자금집행을 결재하였다.

또한, 3급 A이 상기 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥과 같이 업무를 수행하여 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였음에도 업무처리의 적정성을 검토하여 소유권 이외의 권리가 있는 과원의 매입을 사전에 차단하지 않는 등 관리자로서의 관리·감독 의무를 성실히 수행하지 않았다.

3) 지사장 C

회계관계직원이었던 지사장 C는 2018. 10. 4. 과원매매 업무담당자 3급 A이 지사장 결재를 받지 않은 채 ‘D’에 대한 과수전업농육성대상자 선정 심의를 처리하여 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였음에도 이의 통제 및 관리·감독 의무를 이행하지 않았고,

E가 과원매도를 신청한 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 등기사항전부증명서에는 가압류, 임의경매 개시결정, 근저당권과 같은 ‘소유권

이외의 권리'가 설정되어 있었음에도 같은 해 10. 8. 작성된 E 매도 및 D 매입과 관련한 각 현지조사서를 최종 결재하였다.

그리고 통상 매매대금 지급과 소유권 이전등기는 동시에 처리하는 것이 부동산 거래 관행이므로 잔금 지급일인 같은 해 10. 17. 상기 과원의 소유권 이전등기가 등기소에 접수되는 것이 타당함에도 3급 A이 10. 17.부터 약 27일이 경과한 11. 13.에 공사로 소유권을 이전한 경위를 확인하지 않은 채 같은 해 11. 30. 상기 과원의 소유권 이전비용과 근저당권·지상권 설정비용 6,729,990원의 지급 방침(○○농지-5021호)을 최종 결재하였고,

3급 A이 상기 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥과 같이 업무를 수행하여 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였음에도 업무처리의 적정성을 검토하여 '매입 제외' 과원의 매입 여부, 업무지침에 따른 과원매매 지원 절차 준수 여부를 확인하지 않는 등 관리자로서의 관리·감독 의무를 성실히 수행하지 않았다.

그 결과 공사는 과수농가의 경영규모 확대를 지원하는데 실패하였고, 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하여 재산상 손해가 발생하였다.

3. 관련자 의견

가. 과원매매 업무담당자 A

D를 과수전업농육성대상자로 선정하기 위하여 지사심의회를 추진하는 과정에서 지사장 결재 방침을 받지 않은 점, 2018년 현지조사 1인 시행에 대한 지사장 결재 방침을 받지 않은 점, D 등 2018년 과원매매 지원자 21명의 적격성 검

증을 위한 지사심의회 개최를 누락한 점, 2019년 과원규모화사업의 사후관리 담당자는 본인이었으나 D 지원 건의 사후관리 조사를 이행하지 않은 점을 인정하였고,

○농업협동조합 직원과 E, 본인은 2018. 10. 17. 잔금 지급일까지 지원과원에 설정된 1순위 근저당권을 말소하기로 사전에 구두 약속을 하였기에 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원을 매입하였으며,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나, 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

나. 농지은행부장 B

2018. 7월 처음으로 농지은행부장에 임명되어 같은 해 10월 과원매매 업무를 제대로 알지 못한 채 본 과원매매 건을 결재하였고,

D에 대한 전업농육성대상자 선정 심의, 2018년 과원규모화사업 등의 현지조사 1인 시행, E 매도과원에 소유권 이외 권리가 설정된 사실, 2018년 과원매매 지원자 21명에 대한 지사심의회 개최 누락과 관련된 사항은 기억나지 않거나 모른다면서 본인이 업무를 제대로 검토하지 않고 관행적으로 처리하여 본 사고가 발생하였으며,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

다. 지사장 C

본인은 토목직이다보니 과원매매 등 농지은행사업 내용을 잘 알지 못한 상태에서 농지은행부장의 검토를 믿고 결재하였으나, 본 사고 내용의 인지 여부와 관계없이 최종 결재자로서의 책임은 본인에게 있고,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

그리고 3급 A의 업무처리상 과실은 본 감사과정에서 인지하게 되었고, 그의 업무처리 행태는 이해하기 어렵다는 의견을 제시하였다.

4. 징계양정 검토

「인사규정」 제52조(징계사유의 시효) 제1항에서 “징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품·향응 수수, 공금의 횡령·유용 및 채용비리의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.”라고 규정한바,

본 건은 관련자의 변상책임에 기초하여 징계를 요구하므로 ‘징계사유가 발생한 날’은 사건의 발생일이 아닌 ‘금전적 손해의 발생일’로 보는 것이 타당하고,

본 건의 손해 발생일은 ○○지방법원의 0000타경0000 임의경매 결과 채권계산서상의 청구액 310,126,250원 중 87,277,441원만 배당받아 222,848,809원의 손해가 확정된 2023. 5. 31.이므로 이 날을 ‘징계사유가 발생한 날’로 판단하였다.

가. 과원매매 업무담당자 A

3급 A은 과수전업농육성대상자 선정 심의과정에서 「위임전결규정」 및 「문서규정」을 위반하며 ① 지사장 방침 없이 단독으로 현지조사 실시, ② 현지조사 시 과원 소재지 관할 이장이 아닌 연접 마을 이장의 의견수렴, ③ 소유권 이외

의 권리가 있는 과원 매입, ④ 지원과원에 2순위로 근저당권 설정, ⑤ 과원매매 지원대상자에 대한 지사심의회 개최 누락, ⑥ D 농가 및 지원과원의 전대·위탁 경영 여부 등에 관한 사후관리 조사를 불이행하며 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였고,

「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 계약금 25,400천 원에 대한 지급전표(전표번호:)를 같은 해 10. 11. 생성하는 등 회계직원책임법, 「취업규칙」에 따른 성실의무를 준수하지 않은 결과, 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하여 재산상 손해가 발생하였다.

3급 A의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는바,

2000년부터 18년 이상 장기간 농지은행사업을 수행하였음에도 1순위 근저당권, 가압류, 임의경매 개시결정 등이 설정된 과원의 매입을 추진한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이 현저한 과실 즉, 중과실¹⁷⁾에 해당하고,

지속적·반복적으로 「과원규모화사업 업무지침」을 위반한 점, 「위임전결규정」 및 「문서규정」을 위반한 점, 회계직원책임법 및 「취업규칙」의 성실의무를 준수하지 않은 점, 2018. 10. 17.(매매대금 지급 완료일)부터 2020. 3. 13.(임의경매 개시결정 최고서 접수일)까지 본 사고의 발생 사실을 보고하지 않고 은폐한 점 등을 고려할 때 비위의 정도는 심한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른

17) A은 2024. 1. 17. 문답 과정에서 2018. 10. 17.까지 ○농협 채무를 상환하고 기존 근저당권 등을 말소하겠다는 E와 ○농업협동조합 직원의 약속을 믿고 본 과원매매를 추진하였던 점, 2018년 농어촌공사 ○지역본부 13개 지사의 과원규모화사업비가 가장 큰 지사는 ○○○지사였고, ○지역본부의 실적 압박의 영향으로 D를 지원한 점, A은 과원매도 신청을 농업인의 ‘민원’이라고 생각하고 적극적으로 과원매매를 지원한 점 등의 정황을 감안할 때 고의성은 없는 것으로 판단됨

‘정직’ 처분이 타당하다.

다만, 3급 A은 2021. 1. 1. 정년 퇴직하여 더 이상 근무하지 않으므로 해당 비위 내용을 인사부서에 통보하고자 한다.

나. 농지은행부장 B

농지은행부장 B은 3급 A의 전업농육성대상자 선정 심의 관련 「위임전결규정」 및 「문서규정」 위반, 현지조사 1인 시행, 과원매매 지원 지사심의회 누락 등 「과원규모화사업 업무지침」의 지속적·반복적 위반을 통제하지 않았고,

같은 업무지침에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 신청서, 현지조사서, 과원매입계약 방침을 검토 없이 결재하여 회계직원책임법, 「취업규칙」 등에 따른 성실의무를 위반하였으며,

이로 인하여 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하면서 재산상 손해를 입게 되었다.

농지은행부장 B의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는바,

관련자 문답서에 따르면 과원매도 및 매입 신청서류·현지조사서의 간이결재란 서명 당시 3급 A은 신청서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았으므로 농지은행부장 B은 E 매도과원의 등기사항전부증명서상 가압류, 근저당권 등의 설정 사실을 검토·확인할 기회가 있었음에도 별다른 검토 없이 결재하였던 것으로 판단되고,

과원매입 및 매도계약 체결 방침, E에 대한 잔금 지급 등의 사항도 검토 없

이 결재하여 같은 업무지침에서 ‘매입 제외’로 규정한 과원을 매입하며 매매대금을 지급하고 소유권 이전등기 등을 처리한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이 현저한 과실 즉, 중과실에 해당한다.

그리고 과원매매 지원 1건에 대한 성실의무 위반인 점을 고려할 때 비위의 정도는 약한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른 ‘감봉’ 처분이 타당하다.

다. 지사장 C

지사장 C는 3급 A의 전업농육성대상자 선정 심의 관련 「위임전결규정」 및 「문서규정」 위반, 현지조사 1인 시행, 과원매매 지원 지사심의회 누락 등 「과원 규모화사업 업무지침」의 지속적·반복적 위반을 통제하지 않았고,

같은 업무지침에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 과원매입계약 방침도 검토 없이 결재하여 회계직원책임법, 「취업규칙」 등에 따른 성실의무를 위반하였으며,

이로 인하여 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하면서 재산상 손해를 입게 되었다.

지사장 C의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는바,

관련자 문답서에 따르면 본 건 현지조사서의 간이결재란 서명 당시 3급 A은 신청서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았으므로 지사장 C는 E 매도과원의 등기사항전 부증명서상 가압류, 근저당권 등의 설정 사실을 검토·확인할 기회가 있었음에도 별다른 검토 없이 결재하였던 것으로 판단되고,

과원매입 및 매도계약 체결 방침도 검토 없이 결재하여 같은 업무지침에서 ‘매입 제외’로 규정한 과원을 매입하며 매매대금을 지급하고 소유권 이전등기 등을 처리한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이 현저한 과실 즉, 중과실에 해당한다.

그리고 과원매매 지원 1건에 대한 성실의무 위반인 점을 고려할 때 비위의 정도는 약한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른 ‘감봉’ 처분이 타당하다.

다만, 지사장 C는 지사의 모든 업무를 총괄하므로 과원규모화사업(과원매매) 지원의 세부기준이나 절차를 모두 파악하고 결재하기는 어려운 사정을 감안하여 징계양정기준의 감봉보다 한 단계 낮은 ‘견책’ 처분하고자 하고,

2022. 1. 1. 정년 퇴직하여 더 이상 근무하지 않으므로 해당 비위 내용을 인사부서에 통보하고자 한다.

조치할 사항: 감봉

사장(총무인사처장)은 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 및 「취업규칙」에 따른 성실의무를 위반하여 과원규모화 사업자금 222,848,809원의 손해 발생을 초래한 책임을 물어 ○지역본부 ○○○지사 농지은행부장 2급 B(現 ○지역본부 현장경영지원센터)에게 ‘감봉’ 처분하시기 바랍니다.(감봉)

한국농어촌공사 감사

[통보(인사자료)]

제 목 과원규모화사업(과원매매) 지원 부적정

해 당 부 서 ○지역본부 ○○○지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

○지역본부 ○○○지사(이하 “○○○지사”라고 한다)에서는 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡ 과원에 대하여 2018. 10. 11. 과원규모화사업 과원매입계약(매매금액 254백만 원)을 체결하며 매도인 E(이하 “E”라고 한다)에게 계약금 25,400천 원을 지급한바,

과원매도 신청 당시('18. 10. 8)부터 상기 과원의 등기사항전부증명서에는 가압류 4건, ○○지방법원의 임의경매 개시결정, ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 같이 E 채무에 대한 ‘소유권 이외의 권리’가 설정되어 있었음에도 ○○○지사에서는 같은 해 10. 17. E에게 잔금 228,600천 원을 지급하였고,

상기 과원의 매수인 D(이하 “D”라고 한다)에게는 250백만 원을 지원하며 과원매도계약을 체결하였으며, 같은 해 11. 13.에는 E로부터 공사로 상기 과원의 소유권을 이전하고 같은 날 다시 D에게 소유권을 이전하며 2순위 근저당권 및 지상권을 설정하였다.

이후 지원과원의 1순위 근저당권자였던 ○농업협동조합이 지원과원을 포함한 E의 부동산에 대하여 2020. 3월 ○○지방법원에 임의경매(0000타경0000)을 신청하여 경매절차가 진행된 결과 2023. 5. 31. ○○○지사는 채권액 310,126,250원¹⁸⁾ 중 87,277,441원을 배당받아 222,848,809원의 손해가 발생하였다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 전업농육성대상자 선정 심의 시 「위임전결규정」 등 위반

2018. 10월 기준 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표 1 ‘지사 위임전결사항’에 따르면 영농규모적정화사업의 “전업농 심사”는 지사장 전결사항이므로 지사장 결재를 받아야 하고,¹⁹⁾

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제 4 장 과원매도’의 ‘1. 지원대상자’ 부분에 따라 과수전업농육성대상자로 선정된 자, 2030세대 등에게는 과원매도를 지원할 수 있으며,

같은 업무지침 ‘제2장 과수전업농육성대상자 선정’의 ‘4. 전업농육성대상자 심의·선정’ 부분에 따라 지사에서는 평가점수가 60점 이상인 과수전업농육성대상자를 대상으로 ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회의 심의’를 실시하여 과수전업농육성대상자를 선정하여야 한다.

그리고 2018. 10월 기준 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)에 따라 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차는 전자문

18) 310,126,250원 = 원금 250백만 원+이자 55,433,430원+법적 조치 비용 4,692,820원

19) 사업 명칭이 현행화되지 않았으므로 ‘영농규모적정화사업의 전업농 심사’는 ‘과수전업농육성대상자 심의·선정’으로 보는 것이 타당함(2024. 1. 24. 기획조정실 답변)

서시스템에서 전자적으로 처리되어야 한다.

따라서 지사에서 과원규모화사업 지원을 위하여 과수전업농육성대상자를 선정할 경우에는 신청자를 평가하여 평가점수가 60점 이상인 자는 전자문서로 ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회’ 심의에 관한 사항을 기안(심의자료 첨부)하여 지사장 결재를 받은 후 심의회를 개최하여 과수전업농육성대상자를 선정하여야 하고,

과수전업농육성대상자 선정 심의 문서상에서 특정 대상자가 누락된 경우에는 해당 대상자를 명시한 전자문서를 다시 기안하여 지사장 결재를 받은 후 심의회를 개최하여야 한다.

그런데 ○○○지사에서는 2018. 10. 4. 전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의를 실시하면서 [그림 1]와 같이 ‘과수전업농 선정 심의회 개최(10차)’ 문서(○○농지-3987호)에는 심의대상을 ‘G’으로 명시하고,

2건의 심의자료는 모두 ‘별첨’으로 기재하고 전자문서에 심의자료를 첨부하지 않은 채 농지은행부장(B) 및 지사장(C)의 결재를 받은바,

[그림 1] ○○농지-3987호 문서 내용

붙임 : 1. 과수전업농 선정 추진위원회 심의자료 1부(별첨)
2. 과수전업농 선정 신청서 및 사업계획서 1부(별첨). 끝.

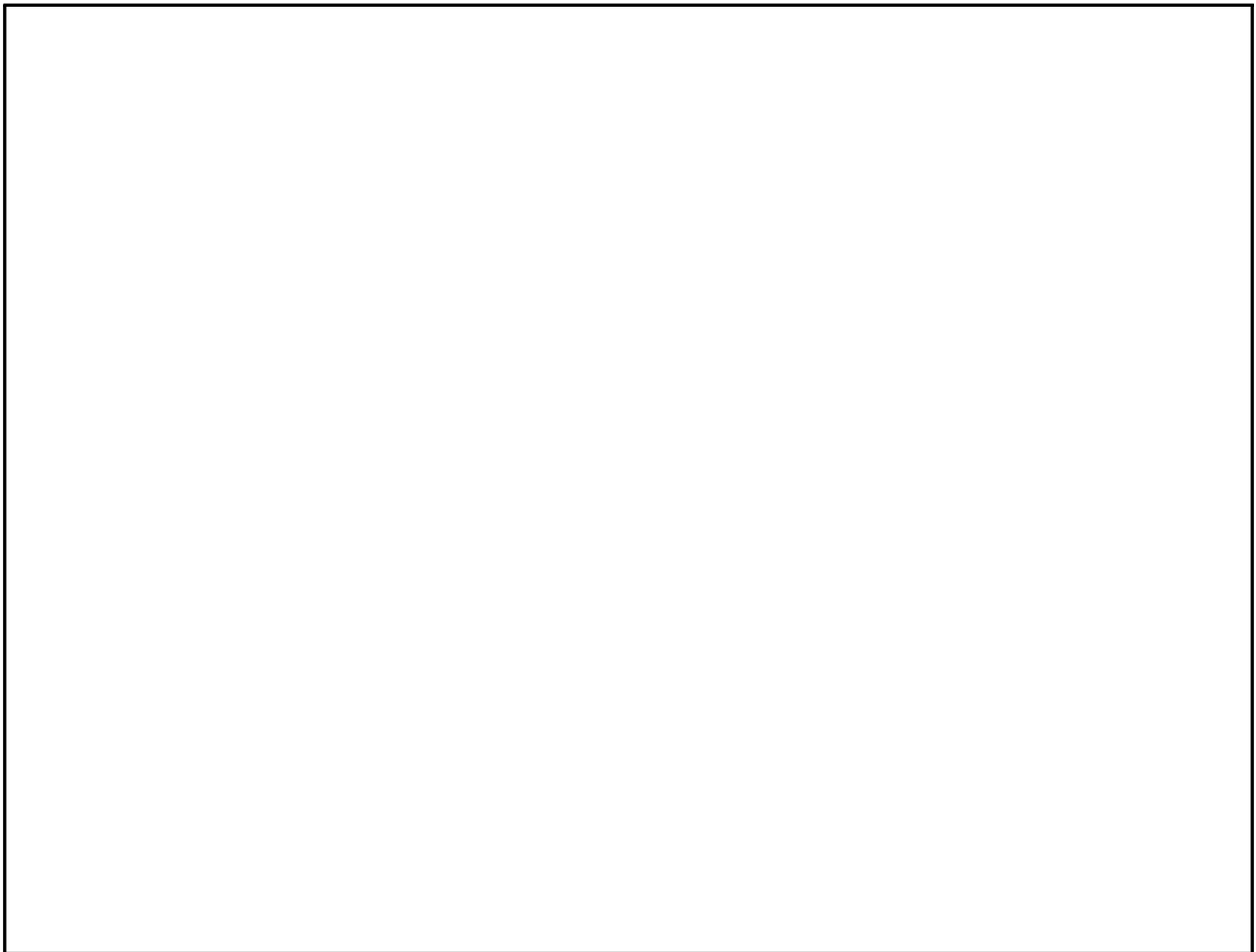
주: ‘G’인 것으로 확인됨

D도 같이 심의하려면 전자문서를 새로 기안하여 ‘D’를 명시하면서 관련 심의자료를 첨부한 후 다시 농지은행부장(B) 및 지사장(C)의 결재를 받았어야 함에도

○○○지사의 과원규모화사업 담당자 3급 A은 ○○농지-3987호 문서에 첨

부하지 않았던 ‘과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표’ 및 ‘과수전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의의결서’에 [그림 2]와 같이 ‘D’를 수기로 추가하여 평가·심의한 후 같은 날 D를 ‘과수전업농육성대상자’로 선정하였다.

[그림 2] ○○농지-3987호 별첨 문서(발췌)



출처: 제10차 과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표(상), 제10차 과수전업농 선정 추진위원회의 의결서(하)

그 결과 D의 과수전업농육성대상자 선정 심의에 대한 지사장 결재 누락, 문서의 전자적 처리 불이행으로 업무처리의 신뢰성, 투명성, 공정성이 훼손되었다.

한편, 3급 A은 2024. 1. 17. 본 특정감사 문답 과정에서 2018. 10. 4. ○○농지-3987호 문서에 ‘D’가 누락되었음에도 다시 전자문서를 기안하지 않은 사실, [그림 2]와 같이 ‘D’를 본인이 수기로 기재한 사실을 모두 인정하였고,

심의회 개최 이전에 [그림 2]와 같이 ‘D’를 수기로 기재하고 이 사실을 농지

은행부장 및 지사장에게 구두로 설명하였기에 이에 대하여 전자문서로 지사장 결재를 받지 않았으며, 4명의 심의위원(C, H, B, J)²⁰⁾이 서면으로 심의하였을 당시에는 이미 ‘D’가 기재된 상태였다고 답변하였다.

나. 지사장 방침 없이 1인이 현지조사 시행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제3장 과원매입’의 ‘5. 현지조사’ 및 ‘제4장 과원매도’의 ‘4. 현지조사’ 부분에 따르면 현지조사는 2인이 실시하고 현지조사서에는 동시에 서명하되, 인력운영상 불가피한 경우에는 지사장 방침에 따라 1인이 시행할 수 있고,

같은 업무지침 ‘제3장 과원매입’ 중 ‘5. 현지조사’ 부분에 따라 과원매도 신청 건은 매도과원, 과원가격, 과원매도자 요건 조사 및 농지원부 등의 공부(公簿) 열람(필요시), 당해 과원 소재지 관할 이장의 의견수렴 및 확인 등을 내용으로 하는 현지조사서를 작성하여야 한다.

따라서 인력운영상 직원 2인이 현지조사를 시행하기 어려운 지사는 지사장 결재 내부방침을 받은 후 직원 1인이 현지조사를 시행하도록 조치하여야 하고,

같은 업무지침 별지 제2호 서식의 ‘매도신청과원 현지조사서’에는 매도과원의 현황, 과원 소재지 관할 이장의 의견 등을 기재하여야 한다.

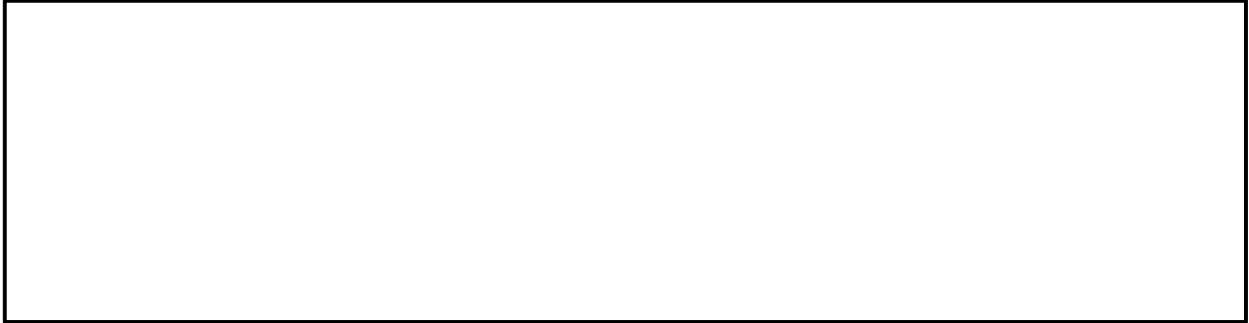
그런데 ○○○지사에서는 2018년 D(‘18. 10. 17. 지원) 건을 포함한 21건([표 2] 참조)의 매도신청 과원 및 매입신청 과원 현지조사 전 직원 1인의 현지조사 시행에 대한 지사장 결재 내부방침을 받지 않았고,

E 매도신청 과원 현지조사 시에는 지원과원의 소재지인 ‘전라북도 ○군 ○면 ○리’ 이장이 아닌 [그림 3]의 ‘경상남도 ○군 면 리(마을’ 이장의 의견

20) 당시 H은 쌀전업농 ○군연합회장, J은 농지은행파트장

수령 및 확인을 받았다.

[그림 3] E 매도신청과원 현지조사서의 이장 확인



그 결과 2인이 아닌 1인이 현지조사를 시행하며 ‘지원 제외’ 해당 여부에 대한 검토·확인을 소홀히 하였고, 지원이 불가능한 과원을 매입하게 되었다.

다. 소유권 이외 권리가 있는 과원 매입

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제3장 과원매입’ 중 ‘3. 매입 제외과원’ 부분에 따르면 소유권 이외의 권리나 처분의 제한이 있는 과원²¹⁾은 매입하지 않아야 한다.

따라서 과원규모화사업으로 과원을 매입하는 지사에서는 매도신청 과원의 등기사항전부증명서를 확인하여 가압류, 근저당권, 임의경매 개시결정 등의 소유권 이외의 권리가 있는 과원은 매입하지 않아야 한다.

그런데 ○○○지사에서 과원규모화사업(과원매매)을 통하여 2018. 10. 11. 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 과원을 E로부터 매입할 당시에는 [표 1]과 같이 F²²⁾, ○농업협동조합, 농업협동조합중앙회, □농업협동조합의 가압류와 ○○지방법원의 임의경매 개시결정, ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 같은 ‘소유권 이외의 권리’가 있었음에도 매입계약을 체결하며 계약금

21) 다만, 국가기간시설로 인한 지상권·지역권이 설정되어 있으나 매입예정자가 인정(인정서 징구)하고 공사의 채권 확보에 지장 없는 경우에는 매입 가능(필요시 추가담보설정)

22) E에게 유류(油類)를 판매하여 금전채권을 갖고 있는 개인

25,400천 원을 E에게 지급하였고, 같은 해 10. 17.에는 잔금 228,600천 원을 지급하였다.

[표 1] E 매도과원의 가압류, 근저당권 등 설정 현황

(단위: 원)

순번	권리 구분	채권자	설정일	설정 금액	비 고
1	가압류	F	2015. 10. 8	20,000,000	2023. 4. 6. 말소
2	가압류	○농업협동조합	2016. 4. 8	12,288,594	2020. 3. 16. 말소
3	가압류	농업협동조합중앙회	2016. 4. 12	36,927,664	2020. 3. 18. 말소
4	가압류	□농업협동조합	2016. 5. 18	3,472,568	2018. 11. 12. 말소
5	임의경매 개시결정	○농업협동조합	2018. 3. 14	-	2018. 10. 23. 말소
6	근저당권	○농업협동조합	2015. 8. 18	182,000,000	2023. 4. 6. 말소

주: 2018. 10. 11. 기준 설정 현황

출처: E 매도과원 등기사항전부증명서(재구성)

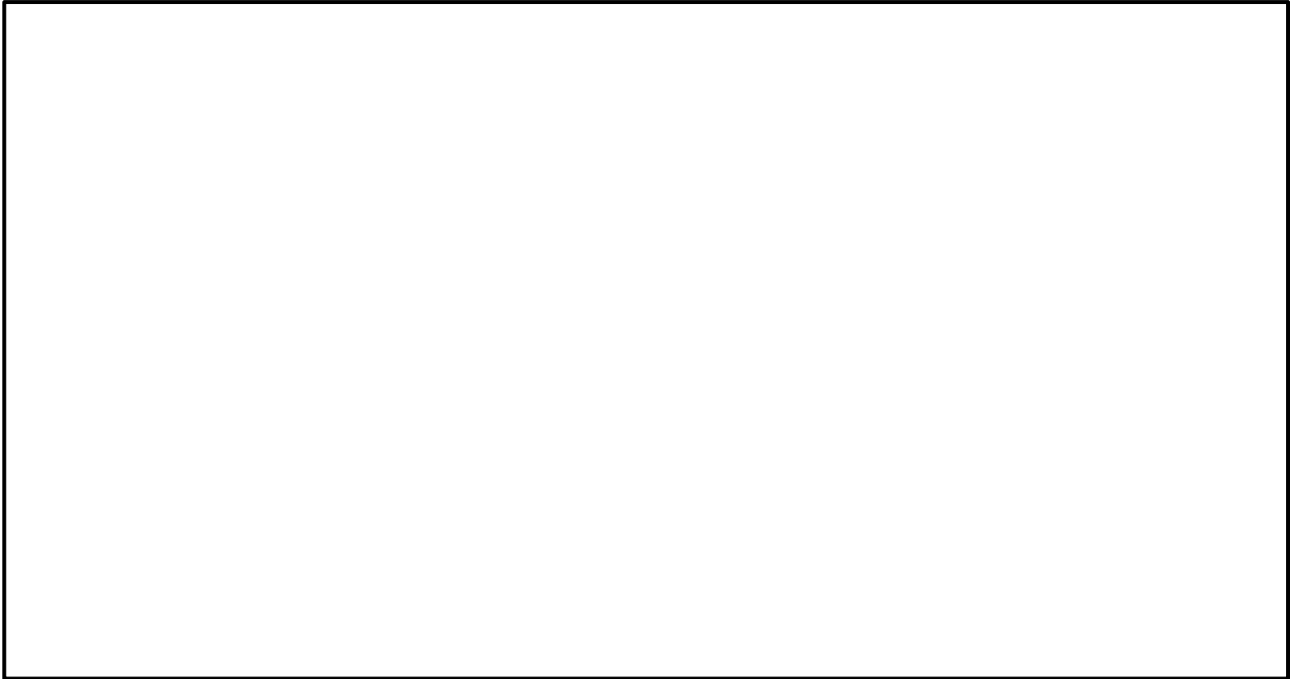
그 결과 공사는 매도인의 채무로 소유권을 잃을 수 있는 과원을 매입하여 불안정한 지위에 놓이게 되었고, 업무처리의 적정성, 공정성이 훼손되었다.

라. 과원매매 지원 시 2순위 근저당권 설정

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제4장 과원매도’의 ‘10. 소유권 이전등기’ 중 ‘다. 근저당권 설정 등기’ 부분에서 “근저당권 설정은 제1순위로 설정함을 원칙으로 한다.”라고 명시하고 있다.

그런데 ○○○지사에서 과원규모화사업(과원매매)을 통하여 2018. 10. 11. 매입한 과원의 소유권을 같은 해 11. 13. D에게 이전할 당시에는 [그림 4]와 같이 2015. 8. 18. ○농업협동조합이 E의 채무에 대하여 설정한 채권최고액 182백만원의 1순위 근저당권이 있었음도 ○○○지사에서는 D를 채무자로 하는 채권최고액 393,092천 원의 2순위 근저당권을 설정하였다.

[그림 4] D 지원과원의 1, 2순위 근저당권 설정 현황



출처: 지원과원 등기사항전부증명서(2022. 4. 26. 발급)

그리고 2018. 11. 13. 소유권 이전 및 근저당권·지상권 설정 당시에는 ○농업협동조합의 1순위 근저당권 외에도 F, ○농업협동조합, 농업협동조합중앙회의 가압류 3건이 여전히 유효한 상태였고,

2023. 4. 6. ○○지방법원의 임의경매(0000타경0000) 결과 지원과원을 매각할 당시에는 ○농업협동조합의 1순위 근저당권과 F의 가압류가 유효하여 2023. 5. 31. 배당 시 ○농업협동조합의 배당비율(배당액/채권금액×100)은 100%(182,000,000원), F의 배당비율은 78.31%(15,661,840원)이었던 반면, 공사의 배당비율은 28.57%(87,277,441원)에 불과하였다.²³⁾

그 결과 2순위 근저당권였던 공사는 1순위 근저당권자보다 적은 배당금을 수령하게 되었고, 이로 인하여 공사의 재산상 손해는 확대되었다.

23) ○농업협동조합(근저당권), F(가압류), 공사(근저당권) 순으로 3개 권리가 설정된 경우 ① 3개 권리의 안분배당, ② 1순위 근저당권의 2순위 근저당권 안분배당액에 대한 흡수배당, ③ 1순위 근저당권의 흡수배당 후 남은 금액은 가압류와 2순위 근저당권에 대한 안분배당의 순으로 배당금이 결정됨

마. 과원매매 지원 시 지사심의 불이행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제4장 과원매도’의 ‘5. 지원대상자 선정 및 지원우선순위’ 부분에 따르면 지사장은 접수된 과원매입 신청서, 현지조사 결과를 검토하여 지원에 적합한 신청자를 대상으로 ‘지사심의회’²⁴⁾를 거쳐 우선순위에 따라 지원대상자를 선정하여야 한다.

따라서 지사에서는 위원장(지사장) 포함 4인 이상 5인 이내의 위원으로 지사심의회를 구성하여 같은 업무지침 별지 제5-1호 서식으로 ‘지원대상’(농지 소재지 거주 여부, 소유자와의 관계, 중복지원 여부, 지원 적정 여부 등), ‘경영진단’(노동력, 부채상환 능력, 원리금 연체 등)의 사항을 심의하기 위한 ‘과원매매 지원대상자 선정’ 지사심의회를 개최하여 과원을 매입하고자 하는 과수전업농육성대상자 등의 지원적격 여부를 객관적으로 검증하여야 한다.

그런데 ○○○지사에서는 2018년 D 건을 포함한 [표 2] 21건의 과원매매 지원 시 지원적격 여부의 객관적 검증을 위한 ‘과원매매 지원대상자 선정’ 지사심의회를 개최하지 않은 채 21명에게 약 24.7억 원의 과원매매 자금을 지원하였다.

[표 2] 2018년 ○○○지사 과원매매 지원 현황

(단위: m², 원)

사업-업무	계약번호	지원자	지원 면적	지원 금액
계	21건	21명	106,972	2,470,770,000
과원규모화-매도	2018.03.21-1		3,494	60,000,000
"	2018.03.21-2		8,502	170,000,000
"	2018.03.21-3		1,996	126,490,000
"	2018.03.21-4		6,427	145,800,000
"	2018.03.30-1		1,950	35,390,000
"	2018.04.05-1		6,940	120,000,000

24) 지사심의회 구성 및 운영은 맞춤형 농지지원사업 준용, ○○○지사에서는 ○○○농지-263호(2018.01.17.)로 지사심의회를 구성함

사업-업무	계약번호	지원자	지원 면적	지원 금액
"	2018.04.11-1		2,978	43,200,000
"	2018.04.19-1		5,955	58,000,000
"	2018.04.13-1		6,776	55,000,000
"	2018.04.24-1		8,440	175,000,000
"	2018.05.23-1		2,899	87,690,000
"	2018.05.23-2		1,653	25,000,000
"	2018.06.19-1		1,195	25,200,000
"	2018.06.29-1		6,179	140,180,000
"	2018.06.29-2		3,652	66,280,000
"	2018.07.16-1		2,963	72,000,000
"	2018.07.30-2		3,292	450,000,000
"	2018.09.20-1		5,533	140,000,000
"	2018.10.17-1	G	2,367	46,540,000
"	2018.10.17-2	D	14,166	254,000,000
"	2018.11.20-1		9,615	175,000,000

출처: 농지은행통합관리시스템 자료(재구성)

그 결과 과원매매 지원의 적격성에 대한 객관적 검증이 이루어지지 못하여 업무처리의 투명성, 공정성, 적정성이 훼손되었고, D는 가압류, 1순위 근저당권 등 ‘소유권 이외의 권리’가 설정된 과원을 매입하게 되었다.

바. 사후관리 조사 등 불이행

2018. 10월 기준 「과원규모화사업 업무지침」 ‘제7장 사후관리’ 중 ‘1. 지원농가 및 지원과원 관리’ 부분에 따르면 지사에서는 매년 8. 31.까지 전년도에 지원한 농가 및 과원의 전매·증여·임대·전대 및 위탁경영 또는 무단전용 등 지원과원 약정사항 이행 여부, 허위·담합 및 지원조건 위반 등에 의한 부당지원 여부 등의 사후관리 조사를 실시하고 내부결재 후 농지은행통합관리시스템에 조사결과를 등록하여야 한다.

그런데 2019년 ○○○지사의 과원규모화사업 사후관리를 담당하였던 3급 A

은 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 일원을 자주 방문하면서 D는 보이지 않고 E가 지원과원을 경작한다는 사실을 인지하였음에도 같은 해 8. 31.까지 ① 임대·전대 및 위탁경영 여부나 허위·담합 등에 의한 부당지원 여부에 관한 사후관리 조사, ② 조사결과의 내부결재, ③ 조사결과의 농지은행통합관리시스템 등록을 이행하지 않았다.

그 결과 매도인이 지원자 대신 상환원리금을 납부하며 계속 지원과원을 경작하는 부당지원·전대 등의 문제가 발생할 수 있고, 과원규모화 사업자금이 개인의 사익 추구에 악용될 우려가 있다.

한편, 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡ 과원은 2018. 11. 30.부터 2047. 1. 15.까지²⁵⁾ E가 D로부터 임차한 것으로 2020. 5. 27. 발급 E의 농지원부²⁶⁾에 기재되어 있고,

E는 상기 과원에 대하여 2019년 ‘조건불리지역 직접지불금’을 신청²⁷⁾하였으며, 지원과원 2필지(○리 104-1, 104-3)가 포함된 9필지 1,937주의 사과나무에 대하여 2019. 12. 13. 본인을 피보험자로 하는 ‘농작물재해보험’ 계약²⁸⁾을 체결하였다.

그리고 D는 2023. 7. 6. 감사인과의 통화 시 본인은 E의 부탁으로 명의를 빌려줬을 뿐이고, 과원매매를 지원받을 당시 *군에서 택배일을 배우고 있었다고 진술하였다.

사. 성실의무 불이행

25) D 상환약정서의 최종 상환약정일(28회차)과 일치함

26) 관련 문서: ○○농지관리-2593호(2022.06.03.) 첨부서류

27) 관련 문서: ○○농지-2613호(2021.05.20.) 첨부서류

28) ○○지방법원 2020가단29578호(원고 , 피고 ○농협) 관련 2020. 12. 18. 피고가 제출한 답변서의 입증서류에 첨부되어 있음. 청약번호는 , 보험사는 농협손해보험주식회사

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라고 한다) 제2조(정의) 제3호에서는 관계 법령, 정관, 사규 등에 규정된 사람 또는 이에 따라 임명된 사람, 대리자, 분임자, 보조자 등을 ‘회계관계직원’으로 정의하고 있고,

같은 법 제3조(회계관계직원의 의무)에 따라 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정한 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하며,

「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

그리고 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제6조(회계담당) 및 제7조(회계관계직원의 범위 및 재정보증)에 따라 각 회계단위 부서장(수입담당, 지출 원인행위담당) 및 재무업무담당 부장(지출담당)과 그 분임 또는 대리자는 회계 관계직원으로서 독립된 권한과 책임을 갖고,

「위임전결규정」 제4조(권한과 책임)에 따라 각 직위는 사장으로부터 위임받은 업무의 처리에 필요한 권한을 가지는 동시에 그 권한을 행사 또는 불행사하여 발생하는 결과에 대하여 책임을 져야 한다.

따라서 지사에서 과원규모화사업의 과원매매를 통하여 매도인으로부터 과원을 매입하여 과수전업농육성대상자 등의 지원대상자에게 해당 과원을 매도하면서 매매자금을 지원하는 업무담당자와 매매자금의 ‘지출원인행위담당’인 지사장 및 ‘지출담당’인 농지은행부장은 모두 회계직원책임법에 따른 회계관계직원에 해당한다.

그리고 과원매매 업무담당자, 농지은행부장, 지사장은 법령, 예산, 공사의 정관·규정·지침·직무명령 등에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 농지은행부장 및 지사장은 업무처리 권한을 잘못 행사하거나 행사하지 않아 발생한 결과에

대하여 책임을 져야 한다.

1) 과원매매 업무담당자 A

회계관계직원이었던 3급 A은 2018. 10월 D에 대한 과원규모화사업(과원매매) 지원을 추진하면서 2018. 10. 4. ‘전업농육성대상자 선정 추진위원회의 심의’ 시 지사장 결재를 받지 않고 ‘D’를 과수전업농육성대상자로 선정하여 「위임전결 규정」 제7조(전결 사항)를 위반하였고,

모든 문서는 전자문서시스템에서 전자적으로 처리하는 것이 원칙임에도 D에 대한 과수전업농육성대상자 평가항목별 평가결과표 및 과수전업농육성대상자 선정 추진위원회 심의의결서를 전자문서에 첨부하지 않은 채 해당 심의자료에 ‘D’를 수기로 추가·기재하여 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였다.

그리고 「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 계약금 25,400천 원에 대한 지급전표(전표번호:)를 같은 해 10. 11. 생성하였고,

① 지사장 방침 없이 단독으로 현지조사 실시, ② 현지조사 시 과원 소재지 관할 이장이 아닌 연접 마을 이장의 의견수렴, ③ 소유권 이외의 권리가 있는 과원 매입, ④ 지원과원에 2순위로 근저당권 설정, ⑤ 과원매매 지원대상자에 대한 지사심의회 개최 누락, ⑥ D 농가 및 지원과원의 전대·위탁경영 여부 등에 관한 사후관리 조사를 불이행하며 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 준수하지 않는 등 과원매매 업무를 성실히 수행하지 않았다.

한편, 관련자 문답서에 따르면 과원매도 및 매입 신청서류·현지조사서의 간

이결재란 서명 당시 3급 A은 매도과원의 현지조사 후 신청서 및 첨부서류²⁹⁾(등기사항전부증명서 등), 현지조사서 등의 서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았다.

2) 농지은행부장 B

회계관계직원이었던 농지은행부장 B은 2018. 10. 4. 과원매매 업무담당자 3급 A이 지사장 결재를 받지 않은 채 ‘D’에 대한 과수전업농육성대상자 선정 심의를 처리하면서 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였음에도 이의 통제 및 관리·감독 의무를 이행하지 않았고,

전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 과원매매 지원 건의 등기사항전부증명서와 같은 과원매도 신청서류를 검토하지 않은 채 같은 해 10. 8. 작성된 E 매도 및 D 매입과 관련한 각 신청서 및 현지조사서를 결재하였으며,

3급 A이 「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡ 매입을 추진하며 2018. 10. 11. 기안한 과원매입계약 방침(○○농지-4068호)도 검토 없이 결재한 후 같은 해 10. 17. 잔금 228,600천 원의 지급전표(전표번호:) 및 이의 자금집행³⁰⁾을 결재하여 E에게 해당 잔금을 지급하였다.

그리고 E 채무에 대하여 근저당권 등 ‘소유권 이외의 권리’가 설정된 상태로 매입한 상기 과원을 D에게 매도하는 과원매도계약 방침(○○농지-4099호) 역시 같은 해 10. 17. 검토 없이 결재하였고,

29) 과원매도 신청서에 따르면 신청 시 첨부하여야 할 서류는 신분증, 등기사항전부증명서, 토지대장등본, 농지원부

30) 종합자금관리시스템(Cyber Branch) 즉, 농협은행의 하나로브랜치를 이용하여 결재

통상 매매대금 지급과 소유권 이전등기는 동시에 처리하는 것이 부동산 거래 관행이므로 잔금 지급일인 같은 해 10. 17. 상기 과원의 소유권 이전등기가 등기소에 접수되는 것이 타당함에도 3급 A이 10. 17.부터 약 27일이 경과한 11. 13.에 공사로 소유권을 이전한 경위를 확인하지 않은 채 같은 해 11. 30. 상기 과원의 소유권 이전비용(취득세, 농어촌특별세, 지방교육세, 증지대, 법무사 보수료 등)과 근저당권·지상권 설정비용(등록면허세, 지방교육세, 증지대 등) 6,729,990원의 지급 방침(○○농지-5021호), 지급전표(전표번호: 5000175411) 및 이의 자금집행을 결재하였다.

또한, 3급 A이 상기 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥과 같이 업무를 수행하여 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였음에도 업무처리의 적정성을 검토하여 소유권 이외의 권리가 있는 과원의 매입을 사전에 차단하지 않는 등 관리자로서의 관리·감독 의무를 성실히 수행하지 않았다.

3) 지사장 C

회계관계직원이었던 지사장 C는 2018. 10. 4. 과원매매 업무담당자 3급 A이 지사장 결재를 받지 않은 채 ‘D’에 대한 과수전업농육성대상자 선정 심의를 처리하여 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 「문서규정」 제7조(문서의 전자적 처리)를 위반하였음에도 이의 통제 및 관리·감독 의무를 이행하지 않았고,

E가 과원매도를 신청한 전라북도 ○군 ○면 ○리 00-0 등 7필지 14,166㎡의 등기사항전부증명서에는 가압류, 임의경매 개시결정, 근저당권과 같은 ‘소유권 이외의 권리’가 설정되어 있었음에도 같은 해 10. 8. 작성된 E 매도 및 D 매입과 관련한 각 현지조사서를 최종 결재하였다.

그리고 통상 매매대금 지급과 소유권 이전등기는 동시에 처리하는 것이 부동산 거래 관행이므로 잔금 지급일인 같은 해 10. 17. 상기 과원의 소유권 이전등기가 등기소에 접수되는 것이 타당함에도 3급 A이 10. 17.부터 약 27일이 경과한 11. 13.에 공사로 소유권을 이전한 경위를 확인하지 않은 채 같은 해 11. 30. 상기 과원의 소유권 이전비용과 근저당권·지상권 설정비용 6,729,990원의 지급 방침(○○농지-5021호)을 최종 결재하였고,

3급 A이 상기 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥과 같이 업무를 수행하여 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였음에도 업무처리의 적정성을 검토하여 ‘매입 제외’ 과원의 매입 여부, 업무지침에 따른 과원매매 지원 절차 준수 여부를 확인하지 않는 등 관리자로서의 관리·감독 의무를 성실히 수행하지 않았다.

그 결과 공사는 과수농가의 경영규모 확대를 지원하는데 실패하였고, 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하여 재산상 손해가 발생하였다.

3. 관련자 의견

가. 과원매매 업무담당자 A

D를 과수전업농육성대상자로 선정하기 위하여 지사심의회를 추진하는 과정에서 지사장 결재 방침을 받지 않은 점, 2018년 현지조사 1인 시행에 대한 지사장 결재 방침을 받지 않은 점, D 등 2018년 과원매매 지원자 21명의 적격성 검증을 위한 지사심의회 개최를 누락한 점, 2019년 과원규모화사업의 사후관리 담당자는 본인이었으나 D 지원 건의 사후관리 조사를 이행하지 않은 점을 인정하

였고,

○농업협동조합 직원과 E, 본인은 2018. 10. 17. 잔금 지급일까지 지원과원에 설정된 1순위 근저당권을 말소하기로 사전에 구두 약속을 하였기에 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원을 매입하였으며,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나, 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

나. 농지은행부장 B

2018. 7월 처음으로 농지은행부장에 임명되어 같은 해 10월 과원매매 업무를 제대로 알지 못한 채 본 과원매매 건을 결재하였고,

D에 대한 전업농육성대상자 선정 심의, 2018년 과원규모화사업 등의 현지조사 1인 시행, E 매도과원에 소유권 이외 권리가 설정된 사실, 2018년 과원매매 지원자 21명에 대한 지사심의회 개최 누락과 관련된 사항은 기억나지 않거나 모른다면서 본인이 업무를 제대로 검토하지 않고 관행적으로 처리하여 본 사고가 발생하였으며,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

다. 지사장 C

본인은 토목직이다보니 과원매매 등 농지은행사업 내용을 잘 알지 못한 상태에서 농지은행부장의 검토를 믿고 결재하였으나, 본 사고 내용의 인지 여부와

관계없이 최종 결재자로서의 책임은 본인에게 있고,

D의 과수전업농육성대상자 선정 및 과원매매 지원 등과 관련하여 D나 E, 기타 이해관계인으로부터 청탁을 받았거나 금품을 수수하였거나 특혜를 주고 받은 적이 없다고 답변하였다.

그리고 3급 A의 업무처리상 과실은 본 감사과정에서 인지하게 되었고, 그의 업무처리 행태는 이해하기 어렵다는 의견을 제시하였다.

4. 징계양정 검토

「인사규정」 제52조(징계사유의 시효) 제1항에서 “징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품·향응 수수, 공금의 횡령·유용 및 채용비리의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.”라고 규정한바,

본 건은 관련자의 변상책임에 기초하여 징계를 요구하므로 ‘징계사유가 발생한 날’은 사건의 발생일이 아닌 ‘금전적 손해의 발생일’로 보는 것이 타당하고,

본 건의 손해 발생일은 ○○지방법원의 0000타경0000 임의경매 결과 채권계산서상의 청구액 310,126,250원 중 87,277,441원만 배당받아 222,848,809원의 손해가 확정된 2023. 5. 31.이므로 이 날을 ‘징계사유가 발생한 날’로 판단하였다.

가. 과원매매 업무담당자 A

3급 A은 과수전업농육성대상자 선정 심의과정에서 「위임전결규정」 및 「문서규정」을 위반하며 ① 지사장 방침 없이 단독으로 현지조사 실시, ② 현지조사 시 과원 소재지 관할 이장이 아닌 연접 마을 이장의 의견수렴, ③ 소유권 이외의 권리가 있는 과원 매입, ④ 지원과원에 2순위로 근저당권 설정, ⑤ 과원매매 지원대상자에 대한 지사심의회 개최 누락, ⑥ D 농가 및 지원과원의 전대·위탁

경영 여부 등에 관한 사후관리 조사를 불이행하며 「과원규모화사업 업무지침」을 지속적·반복적으로 위반하였고,

「과원규모화사업 업무지침」에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 계약금 25,400천 원에 대한 지급전표(전표번호:

)를 같은 해 10. 11. 생성하는 등 회계직원책임법, 「취업규칙」에 따른 성실의무를 준수하지 않은 결과, 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하여 재산상 손해가 발생하였다.

3급 A의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는바,

2000년부터 18년 이상 장기간 농지은행사업을 수행하였음에도 1순위 근저당권, 가압류, 임의경매 개시결정 등이 설정된 과원의 매입을 추진한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이 현저한 과실 즉, 중과실³¹⁾에 해당하고,

지속적·반복적으로 「과원규모화사업 업무지침」을 위반한 점, 「위임전결규정」 및 「문서규정」을 위반한 점, 회계직원책임법 및 「취업규칙」의 성실의무를 준수하지 않은 점, 2018. 10. 17.(매매대금 지급 완료일)부터 2020. 3. 13.(임의경매 개시결정 최고서 접수일)까지 본 사고의 발생 사실을 보고하지 않고 은폐한 점 등을 고려할 때 비위의 정도는 심한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른 ‘정직’ 처분이 타당하다.

다만, 3급 A은 2021. 1. 1. 정년 퇴직하여 더 이상 근무하지 않으므로 해당

31) A은 2024. 1. 17. 문답 과정에서 2018. 10. 17.까지 ○농협 채무를 상환하고 기존 근저당권 등을 말소하겠다는 E와 ○농업협동조합 직원의 약속을 믿고 본 과원매매를 추진하였던 점, 2018년 농어촌공사 ○지역본부 13개 지사의 과원규모화사업비가 가장 큰 지사는 ○○○지사였고, ○지역본부의 실적 압박의 영향으로 D를 지원한 점, A은 과원매도 신청을 농업인의 ‘민원’이라고 생각하고 적극적으로 과원매매를 지원한 점 등의 정황을 감안할 때 고의성은 없는 것으로 판단됨

비위 내용을 인사부서에 통보하고자 한다.

나. 농지은행부장 B

농지은행부장 B은 3급 A의 전업농육성대상자 선정 심의 관련 「위임전결규정」 및 「문서규정」 위반, 현지조사 1인 시행, 과원매매 지원 지사심의회 누락 등 「과원규모화사업 업무지침」의 지속적·반복적 위반을 통제하지 않았고,

같은 업무지침에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 신청서, 현지조사서, 과원매입계약 방침을 검토 없이 결재하여 회계직원책임법, 「취업규칙」 등에 따른 성실의무를 위반하였으며,

이로 인하여 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하면서 재산상 손해를 입게 되었다.

농지은행부장 B의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는 바,

관련자 문답서에 따르면 과원매도 및 매입 신청서류·현지조사서의 간이결재란 서명 당시 3급 A은 신청서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았으므로 농지은행부장 B은 E 매도과원의 등기사항전부증명서상 가압류, 근저당권 등의 설정 사실을 검토·확인할 기회가 있었음에도 별다른 검토 없이 결재하였던 것으로 판단되고,

과원매입 및 매도계약 체결 방침, E에 대한 잔금 지급 등의 사항도 검토 없이 결재하여 같은 업무지침에서 ‘매입 제외’로 규정한 과원을 매입하며 매매대금을 지급하고 소유권 이전등기 등을 처리한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이

현저한 과실 즉, 중과실에 해당한다.

그리고 과원매매 지원 1건에 대한 성실의무 위반인 점을 고려할 때 비위의 정도는 약한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른 ‘감봉’ 처분이 타당하다.

다. 지사장 C

지사장 C는 3급 A의 전업농육성대상자 선정 심의 관련 「위임전결규정」 및 「문서규정」 위반, 현지조사 1인 시행, 과원매매 지원 지사심의회 누락 등 「과원 규모화사업 업무지침」의 지속적·반복적 위반을 통제하지 않았고,

같은 업무지침에서 매입 제외로 규정한 ‘소유권 이외의 권리’가 있는 E의 과원 7필지 14,166㎡의 과원매입계약 방침도 검토 없이 결재하여 회계직원책임법, 「취업규칙」 등에 따른 성실의무를 위반하였으며,

이로 인하여 공사는 과원규모화 사업자금 222,848,809원을 회수하지 못하면서 재산상 손해를 입게 되었다.

지사장 C의 비위 유형은 「인사규정 시행세칙」 [별표 6] 징계양정기준표의 ‘1. 제규정 준수 및 성실의무 위반’ 중 ‘카. 기타 제규정 위반’에 해당하는바,

관련자 문답서에 따르면 본 건 현지조사서의 간이결재란 서명 당시 3급 A은 신청서류 일체를 농지은행부장과 지사장에게 제출한 후 결재가 완료되면 회수하는 방식으로 검토·결재를 받았으므로 지사장 C는 E 매도과원의 등기사항전부증명서상 가압류, 근저당권 등의 설정 사실을 검토·확인할 기회가 있었음에도 별다른 검토 없이 결재하였던 것으로 판단되고,

과원매입 및 매도계약 체결 방침도 검토 없이 결재하여 같은 업무지침에서 ‘매입 제외’로 규정한 과원을 매입하며 매매대금을 지급하고 소유권 이전등기 등을

처리한 정황을 고려할 때 주의의무 위반이 현저한 과실 즉, 중과실에 해당한다.

그리고 과원매매 지원 1건에 대한 성실의무 위반인 점을 고려할 때 비위의 정도는 약한 것으로 판단되므로 징계양정기준표에 따른 ‘감봉’ 처분이 타당하다.

다만, 지사장 C는 지사의 모든 업무를 총괄하므로 과원규모화사업(과원매매) 지원의 세부기준이나 절차를 모두 파악하고 결재하기는 어려운 사정을 감안하여 징계양정기준의 감봉보다 한 단계 낮은 ‘견책’ 처분하고자 하고,

2022. 1. 1. 정년 퇴직하여 더 이상 근무하지 않으므로 해당 비위 내용을 인사부서에 통보하고자 한다.

조치할 사항: 통보(인사자료)

사장(총무인사처장)은 과원규모화 사업자금 222,848,809원의 손해 발생과 관련하여 ○지역본부 ○○○지사 3급 A(2021. 1. 1. 정년 퇴직)과 ○○○지사장 2급 C(2022. 1. 1. 정년 퇴직)는 「인사규정시행세칙」 제43조(징계양정기준)에 따른 엄중한 인사조치가 필요하나, 모두 퇴직하였기에 비위 내용을 통보하니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.(통보_인사자료)